VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

FINANCE. RENTING. INSURANCE. MOBILITY.

CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO/S 01RN22001674
AL CONTRATO Nº CMRN054913 DE FECHA 07/09/2020
CELEBRADO ENTRE VOLKSWAGEN RENTING S.A. Y EMPRESA DE AGUAS POTABLES DE MALGRAT, SA.

PRIMERA: CARACTERISTICAS DEL VEHICULO		**Nº UNIDADES 1**
VW LCV CADDY FURGON PROFESIONAL 2.0 TDI 75 KW (102 CV)		TMAIMG: SAAA22L013
Equipamiento Opcional: OPCIONALES		Color: BLANCO CANDY
Accesorios:		Tapicería:
PFF + OPCIONES: 20.600,00 €		PVP: 20.243,30 €

SEGUNDA: DURACIÓN Y KILOMETRAJE CONTRATADO		**48 meses / 60000 kms**

TERCERA: PRESTACIONES OBJETO DE CONTRATACIÓN Y PRECIO MENSUAL			
ALQUILER:		225,20 €	
Impuesto de Matriculación y tasas	INCLUIDO		
SERVICIOS:		36,27 €	
Impuesto Municipal	INCLUIDO		
Mantenimiento y averías	INCLUIDO		
Cambio de neumáticos	NO INCLUIDO		
Tarjeta de combustible y peajes	INCLUIDO		
Gestión de Flota	INCLUIDO		
Gestión de Multas	INCLUIDO		
Asistencia en viaje	INCLUIDO		
Vehículo de sustitución	NO INCLUIDO		
Seguro (VARIABLE)	INCLUIDO	69,67 € (EN EL PRIMER AÑO)	
TOTAL CUOTA (Sin IVA)		331,14 €	IVA. 69,54 €
TOTAL CUOTA (Con IVA)		400,68 €	

Kilometraje anual sin ajuste de precio: 15000 — Kilometros de franquicia sin coste: 5000
Precio km adicional: 0,0310 € + IVA — Precio Km no recorrido: 0,0248 € + IVA — Precio km a partir de 200000 kms: 0,0365 € + IVA

CUARTA:FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO PARA ESTE VEHICULO: a la fecha de firma del acta de recepción del mismo o, en su defecto, a los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que el arrendador haya comunicado al arrendatario que el vehiculo esta puesto a su disposicion (la que de ambas resulte anterior)

QUINTA: FIANZA ECONÓMICA: 600,00 € | **APORTACIÓN ECONÓMICA:** 0,00 € +IVA

SEXTA: CENTRO DE COSTE: 000000000000001

SEPTIMA: PROVEEDORES DE LAS PRESTACIONES CONTRATADAS DIRECTAMENTE POR EL ARRENDATARIO:

TARJETA DE COMBUSTIBLE: SOLRED, S.A.

En la medida en que fuere necesario, el Cliente reitera el mandato a VOLKSWAGEN RENTING S.A. para que ésta gestione, en nombre y por cuenta de aquél, la contratación de la prestación de TARJETA DE COMBUSTIBLE, en relación con la cual el Cliente da poder y faculta expresamente a VOLKSWAGEN RENTING S.A. para que, a través de cualquiera de sus propios apoderados con facultades suficientes para celebrar contratos de arrendamiento de vehículos y de servicios relacionados con los mismos, suscriba, en nombre y por cuenta de aquél, el correspondiente contrato con la entidad SOLRED S.A., cuyo contenido declara conocer.

OCTAVA: OTROS DATOS DE INTERÉS:

- A petición del Arrendatario, el vehículo de este Anexo no será puesto a disposición del mismo antes del dia NO APLICA
- Lugar de entrega: NO APLICA
- E-mail Puesta a Disposición: M.MORE@AIGUESMALGRAT.CAT
- Matrícula del vehículo propiedad del Arrendador que se devolverá a la entrega del vehículo objeto de este Anexo **********
- Usuario del vehículo objeto de este Anexo **********
- El Cliente consiente expresamente que las facturas correspondientes a las cuotas mensuales, así como a cualesquiera otras obligaciones económicas a su cargo en virtud del presente Contrato, le puedan ser remitidas por el Arrendador por medio de correo electrónico a la dirección consignada al inicio del mismo (o a aquella otra que ulteriormente hubiese notificado al Arrendador en la forma prevista en el Contrato) y/o puedan ser puestas a disposición en el Área de Clientes de la página web del Arrendador para su posterior descarga e impresión. Ello no obstante, el Arrendatario podrá revocar este consentimiento en cualquier momento, mediante comunicación dirigida al Arrendador por correo electrónico, fax o correo postal.
- VOLKSWAGEN RENTING es ajeno a los eventuales cambios que la Marca hubiera podido acometer en la configuración del vehículo como consecuencia de la entrada en vigor de normativa en materia de homologación sobre datos de consumo y emisiones de CO2. Asimismo, en el supuesto de que, en virtud de la citada normativa, en el periodo que va desde la fecha de suscripción del presente Anexo hasta la fecha de matriculación del vehículo, se estableciera un nuevo impuesto, o se produjera una variación tributaria, en particular en el impuesto que grava la matriculación del mismo, las partes se obligan a suscribir un nuevo Anexo en sustitución de éste, reflejando las nuevas condiciones económicas, debiendo el Arrendatario, para el caso de negarse a ello, indemnizar al Arrendador los daños y perjuicios que como consecuencia de tal negativa se le irroguen

DATOS ARRENDATARIO

Domicilio Postal: AV BON PASTOR 9 MALGRAT DE MAR 08380-BARCELONA

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) VolkswagenFinancialServices es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

FINANCE. RENTING. INSURANCE. MOBILITY.

CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO/S 01RN22001674
AL CONTRATO Nº CMRN054913 DE FECHA 07/09/2020
CELEBRADO ENTRE VOLKSWAGEN RENTING S.A. Y EMPRESA DE AGUAS POTABLES DE MALGRAT, SA.

DATOS PERSONALES

Para mantener una relación más personalizada y cercana e informarte de ofertas publicitarias, promociones y descuentos, necesitamos tu consentimiento (las marcaciones de las casillas reflejadas en el presente prevalecerán sobre cualesquiera otras realizadas anteriormente):

RAMON BALCELLS GIRONES EN REPRESENTACIÓN DE EMPRESA DE AGUAS POTABLES DE MALGRAT, SA	
No deseo recibir publicidad por medios electrónicos	☑

INFORMACION DETALLADA DE PRIVACIDAD.

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?

El responsable del tratamiento de tus datos personales es VOLKSWAGEN RENTING S.A., con domicilio social en Avda. de Bruselas, 34. 28108 - Alcobendas (Madrid).

¿Con qué finalidad tratamos tus datos?

Tratamos tus datos con la finalidad de gestión de la relación contractual que mantenemos contigo, así como para prestarte los servicios relacionados directa o indirectamente con el mantenimiento de ésta.

También tenemos un interés legítimo para:

- Consultar y comunicar, en su caso, a otras empresas del Grupo Volkswagen en la UE (sector financiero, de arrendamiento de vehículo y de servicios de movilidad) la información de carácter económico, financiero y de análoga naturaleza de que se dispusiera, con la finalidad de poder analizar la situación y evolución del riesgo crediticio.
- Enviarte informaciones comerciales adaptadas a tus a través de medios electrónicos así como realizar encuestas de opinión. En este caso, solo te enviaremos información que esté relacionada con productos y/o servicios nuestros que sean idénticos o similares a los que hayas contratado.
- Conservar tus datos, una vez finalizado el contrato, para la gestión y análisis, en su caso, de nuevas operaciones.
- En caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y de cumplirse los requisitos previstos en la normativa vigente, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a sistemas de información crediticia relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito.

Además, si nos das tu consentimiento:

- Podremos enviarte ofertas personalizadas basadas en información de fuentes externas.

- Podremos enviarte tras la finalización del contrato nuestras ofertas personalizadas de productos y servicios ajustados a tu perfil, basadas en tu comportamiento, tus preferencias y el uso que hagas de los productos o servicios.

- Podremos enviarte ofertas personalizadas de las empresas de los servicios financieros del Grupo Volkswagen en España (Volkswagen Bank GmbH S. E., Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros SL y MAN Financial Services España SL), en los mismos términos indicados en el apartado anterior.

- Si lo deseas, también podremos comunicar tus datos al fabricante importador de la marca del vehículo, al concesionario promotor de la operación y a las empresas de los servicios financieros del Grupo Volkswagen en España (Volkswagen Bank GmbH S. E., Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., Man Financial Services España S.L.), para que te ofrezcan ventajas en sus productos y servicios ajustadas a tu perfil.

En caso de que no autorices el tratamiento de tus datos para las anteriores finalidades, ello no afectará al mantenimiento o cumplimiento de la relación contractual.

¿Qué datos tratamos y de qué fuente se obtienen?

Los datos que tratamos son los que nos hayas facilitado en el momento de contratación del servicio.

Los datos que tratamos se refieren a las siguientes categorías de datos personales:

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) VolkswagenFinancialServices es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051

CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO/S 01RN22001674
AL CONTRATO Nº CMRN054913 DE FECHA 07/09/2020
CELEBRADO ENTRE VOLKSWAGEN RENTING S.A. Y EMPRESA DE AGUAS POTABLES DE MALGRAT, SA.

- Datos identificativos y de contacto.
- Datos de identificación de su vehículo.
- Datos económicos financieros y de seguros.
- Datos de información comercial.
- Datos relativos al estado del vehículo.
- Datos relativos a tus respuestas facilitadas en las encuestas de opinión.

¿Por qué tratamos tus datos?

El tratamiento de datos se realiza sobre las siguientes bases legitimadoras:

- El cumplimiento del contrato, para la gestión de la relación contractual, así como para tramitar y gestionar cualquier solicitud que realices.
- Cumplimiento de obligaciones legales
- Sin perjuicio de las comunicaciones comerciales, electrónicas y no electrónicas, que se envíen cuando contemos con tu consentimiento, el interés legítimo para enviarte ofertas y promociones ajustadas, en su caso, a tu perfil, por medios electrónicos y conservar dichos datos personales para agilizar futuras solicitudes de nuestros productos y/o servicios.
- Tu consentimiento para comunicar datos a otras empresas de las que recibirás ofertas y promociones personalizadas ajustadas a tus preferencias y para la realización de perfilados con fuentes externas.

¿A quién comunicamos tus datos?

En aquellos casos, en los que nos hayas dado tu consentimiento conforme a las finalidades indicadas, tus datos serán comunicados a las empresas que integran los servicios financieros del Grupo Volkswagen en España (Volkswagen Bank GmbH Sucursal en España, Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., Man Financial Services España S.L.), así como al fabricante/importador de la marca del vehículo y al concesionario del vehículo.

Igualmente y por ser necesario para la contratación de los servicios objeto de este contrato que se detallan en las Condiciones Particulares del Anexo relativo al/los vehículo/s, quedas informado de la comunicación de tus datos personales a los respectivos proveedores con los que se concierten dichos servicios, así como a la correspondiente correduría de seguros en su condición de mediador de seguros, y ante quienes podrías ejercitar tus derechos respecto del tratamiento de tus datos en dicha contratación.
En caso de que para la prestación de los servicios objeto de este contrato que se detallan en las Condiciones Particulares adjuntas al mismo, VOLKSWAGEN RENTING S.A. tenga acceso a datos personales facilitados por el Arrendatario, VOLKSWAGEN RENTING, S.A. llevará acabo el tratamiento de dichos datos por cuenta del Arrendatario de acuerdo con los términos establecidos en el Apéndice I.

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Los datos personales tratados para la ejecución del contrato, cumplimiento del interés legítimo y los otorgados con tu consentimiento, se conservarán mientras dure el contrato de alquiler así como el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales.

¿Cuáles son tus derechos?

Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento y/o solicitar el acceso a tus datos personales, la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos por correo postal a Volkswagen Renting S.A. en la dirección arriba indicada o por correo electrónico a clientes.renting@vwfs.com.

También puedes contactar con nuestro Delegado de Protección de datos en esta dirección DPO.es@vwfs.com. Asimismo, podrás dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos.

El/Los Firmante/s acepta/n que la contratación tenga lugar de forma electrónica mediante una contraseña de un solo uso (OTP - One Time Password) que reciba/n a través de SMS a su/s teléfono/s móvil/es.

El /los Firmante/s, podrán solicitar a la compañía independiente responsable de la custodia de la clave privada (Firma Profesional S.A., Paseo de la Bonanova 47 - 08017 Barcelona - Tel: 902 361 639) el descifrado y análisis técnico de los datos asociados a su firma.

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) VolkswagenFinancialServices es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051

CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO/S 01RN22001674
AL CONTRATO Nº CMRN054913 DE FECHA 07/09/2020
CELEBRADO ENTRE VOLKSWAGEN RENTING S.A. Y EMPRESA DE AGUAS POTABLES DE MALGRAT, SA.

APÉNDICE I

ACUERDO DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO

Como complemento al "Contrato de alquiler a largo plazo" (en adelante, el "Contrato") suscrito entre VOLKSWAGEN RENTING, S.A. (en adelante, "ENCARGADO") y el Arrendatario (en adelante, el "RESPONSABLE"), ambas partes suscriben el presente acuerdo, el cual comprende las siguientes cláusulas.

1. Objeto.

El presente acuerdo tiene por objeto definir las condiciones conforme a las cuales el ENCARGADO llevará a cabo el tratamiento de datos personales que resulten necesarios para la prestación de los servicios objeto del Contrato, y del que el presente Apéndice trae causa.

OBJETO DEL TRATAMIENTO		
1	Servicios prestados:	Servicios de soporte necesarios para la gestión y tramitación del objeto del Contrato, en particular, para la puesta a disposición del vehículo arrendado, a solicitud del Arrendatario, a los conductores habituales designados por éste.
2	Interesados	Conductores habituales asignados a los vehículos arrendados.
3	Tipo de datos personales objeto del tratamiento	Datos identificativos.
4	Tratamiento a realizar	Recogida; registro; conservación; consulta; supresión.

2. Obligaciones del ENCARGADO.

El ENCARGADO, llevará a cabo el tratamiento de datos personales derivado de la prestación del servicio contratado, de conformidad con las siguientes obligaciones:

- Limitarse a realizar, exclusivamente, las actuaciones que resulten necesarias para prestar al RESPONSABLE el Servicio contratado, sometiéndose a las instrucciones que le indique, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional salvo el caso de cumplimiento de una obligación legal, en tal caso, informará al RESPONSABLE de esa exigencia legal previa al tratamiento.

  Si el ENCARGADO considera que alguna instrucción infringe la legislación vigente, informará inmediatamente al RESPONSABLE.
- Mantener un registro, por escrito, de todas las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE.
- Comprometerse a guardar bajo su control y custodia los datos personales accedidos y a no comunicarlos en modo alguno a terceros.
- Dar apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda, así como en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.
- Poner a disposición del RESPONSABLE toda la información necesaria, siempre y cuando dicha solicitud no resulte desproporcionada, para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.
- Asistir al RESPONSABLE en la respuesta al ejercicio de los derechos de los interesados debiendo dar traslado de la solicitud de forma inmediata y, a no más tardar, dentro del plazo de cinco días naturales a contar desde su recepción.

3. Seguridad de los datos personales.

El ENCARGADO implantará las medidas de seguridad y mecanismos establecidos en el artículo 32 del RGPD para:

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

A tal efecto el ENCARGADO adoptará las medidas técnicas y organizativas que, a tenor del análisis de riesgo efectuado sean necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su aplicación con respecto a los riesgos y la naturaleza de los datos personales que deban protegerse. A tal efecto, el ENCARGADO aplicará el nivel "Confidencial" de medidas de seguridad, de conformidad con la clasificación realizada por Grupo VWFS.

4. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.

El ENCARGADO deberá notificar al RESPONSABLE, sin dilación indebida, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, incluyendo toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

El ENCARGADO facilitará, como mínimo, la descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, el punto de contacto en el que pueda obtenerse más información, análisis de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales y descripción de las medidas adoptadas o propuestas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

5. Deber de confidencialidad.

El ENCARGADO queda obligado a guardar secreto durante la vigencia del Contrato y, en función de la tipología de información de que se trate, durante los plazos máximos previstos en la legislación vigente. Asimismo, garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) VolkswagenFinancialServices es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051

CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO/S 01RN22001674
AL CONTRATO Nº CMRN054913 DE FECHA 07/09/2020
CELEBRADO ENTRE VOLKSWAGEN RENTING S.A. Y EMPRESA DE AGUAS POTABLES DE MALGRAT, SA.

correspondientes, de lo que informará al RESPONSABLE poniendo, además, a su disposición la documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.

6. Deber de información.

Corresponde al RESPONSABLE facilitar el derecho de información a los interesados en el momento de la recogida de los datos.

7. Obligación de destrucción de los datos.

Una vez cumplida la prestación del servicio objeto del Contrato, el ENCARGADO se compromete a destruir aquella información que contenga datos de carácter personal que haya sido transmitida por el RESPONSABLE al ENCARGADO con motivo del cumplimiento del Contrato.

8. Subcontratación.

El ENCARGADO no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito del RESPONSABLE. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto.

Corresponde al ENCARGADO inicial regular la nueva relación de conformidad con el artículo 28 del RGPD, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas.

En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el ENCARGADO inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el RESPONSABLE en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

9. Responsabilidades.

Si el ENCARGADO infringe lo establecido en el RGPD al determinar los fines y medios del tratamiento será considerado responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento.

Por VOLKSWAGEN RENTING S.A.
p.p.

El(los) Fiador(es)

El Arrendatario

Firmado por RAMON BALCELLS GIRONES vía OTP SMS enviado al teléfono +34606981538

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) VolkswagenFinancialServices es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051

EXPONEN

1º) Que, conforme a las especificaciones indicadas por el Cliente, VOLKSWAGEN RENTING S.A. tiene la intención de adquirir el(los) vehículo(s) cuyos datos identificativos se recogen en la Condición Particular Primera de cada Anexo al presente Contrato *(tantos Anexos como vehículos)*.

2º) Que interesa a las partes formalizar un Contrato de alquiler a largo plazo sobre dicho(s) vehículo(s), en los términos y condiciones que se desprenden del (de los) Anexo(s) citado(s), de las Condiciones Generales de las prestaciones y de las cláusulas que figuran a continuación.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del contrato

1. Arrendamiento de vehículo(s)

VOLKSWAGEN RENTING S.A. pone a disposición del Cliente, en arrendamiento, el (los) vehículo(s) identificado(s) en la Condición Particular Primera de cada Anexo al presente Contrato, junto con toda la documentación legalmente necesaria para su utilización.

El Arrendatario manifiesta conocer y aceptar que, al tiempo de su firma, no resulta posible consignar en el correspondiente Anexo relativo a cada vehículo arrendado el número de bastidor y/o de matrícula del mismo. Tras su firma, el Arrendador procederá a la adquisición del(de los) vehículo(s. Dichos datos le serán comunicados por parte del Arrendador al Arrendatario en la notificación que, llegado el momento le efectuará, indicándole la puesta a disposición del vehículo y el concreto Anexo al presente Contrato con que se corresponda el mismo.

En el supuesto en que en el periodo que va desde la fecha de suscripción de(de los) Anexo(s) hasta la fecha de matriculación del(de los) vehículo(s), se produjera una variación por parte del fabricante en el precio franco fábrica, en las especificaciones o en los descuentos del(de los) vehículo(s), o se produjera una variación en los tributos que graven al (a los) mismo(s), deberá(n) de suscribirse un(os) nuevo(s) Anexo(s) en sustitución del(de los) anterior(es) reflejando las nuevas condiciones económicas, debiendo el Arrendatario, para el caso de negarse a ello, indemnizar al Arrendador los daños y perjuicios que, como consecuencia de tal negativa se le irroguen. Lo mismo acontecerá en el caso de que, por el motivo que sea, no pueda matricularse el vehículo por causa única y exclusivamente imputable al Arrendatario.

Asimismo, con carácter previo a la matriculación del vehículo por parte del Arrendador, el Arrendatario persona jurídica se obliga a figurar dado de alta en la Dirección Electrónica Vial, conforme se establece en la normativa en vigor.

2. Prestaciones susceptibles de contratación

Serán objeto del Contrato, en relación con cada vehículo, las prestaciones que figuran recogidas en la Condición Particular Tercera de su respectivo Anexo, de entre las que a continuación se enuncian:

A)Servicio de seguro B)Mantenimiento y averías del vehículo C)Gestión de flota y en su caso, gestión de multas D)Asistencia en viaje E)Vehículo de sustitución F)Tarjeta de combustible y peajes

Sin perjuicio de lo que pueda deducirse de los pactos que, con carácter genérico, aquí se recogen, el contenido y forma de realización de las prestaciones objeto de Contrato, son los que, para cada una de ellas, se concretan específicamente en las Condiciones Generales al presente.

El Arrendatario será provisto de una TARJETA DE CLIENTE VOLKSWAGEN RENTING S.A. por cada vehículo arrendado, que le servirá para identificarse como tal al tiempo de solicitar las prestaciones a que tuviere derecho según el Contrato.

3. Entrega, saneamiento y propiedad del(de los) vehículo(s)

El(los) vehículo(s) objeto de este contrato ha(n) sido adquirido(s) por VOLKSWAGEN RENTING conforme a las especificaciones e indicaciones del Arrendatario, por lo que éste es conocedor de sus características técnicas, prestaciones y garantía del fabricante. En consecuencia, el Arrendador no otorga garantía alguna sobre el(los) vehículo(s), ni responde en modo alguno de sus averías, desperfectos o reparaciones, ni de cualquier daño o perjuicio que, como consecuencia de los mismos, pueda sufrir el Arrendatario. Para estos supuestos, el Arrendador cede al Arrendatario las acciones que le pudieran corresponder frente al fabricante o suministrador del (de los) vehículo(s) afectado(s), quedando el Arrendatario subrogado a tales efectos en la posición jurídica del Arrendador como propietario. El(los) vehículo(s) será(n) entregado(s) al Arrendatario en el lugar indicado en la Condición Particular Octava de su(s) correspondiente(s) Anexo(s) de Condiciones Particulares, por lo que el Arrendador en ningún caso será responsable de cualquier omisión o demora que no le sea directamente imputable a él.

La retirada del (de los) vehículo(s) por parte del Arrendatario, o de la persona en cada caso autorizada por éste a tal efecto, supone su plena conformidad con el estado y características del(de los) mismo(s).

Para el caso de que el Arrendatario pusiera en conocimiento del Arrendador su voluntad de desistir del arrendamiento de cualquiera de los vehículos antes de ser retirado, o para el caso de que no procediera a retirarlo o se negare expresamente a ello en el plazo de 15 días naturales a contar desde la comunicación que en ese sentido le realice el Arrendador por cualquier medio que permita dejar constancia de su envío, contenido y recepción, el Arrendatario vendrá obligado a abonar sin dilación al Arrendador en concepto de indemnización por daños y perjuicios, el importe equivalente al 35% del precio franco fábrica establecido por el fabricante del vehículo de que se trate, perdiendo además la fianza económica que, en su caso, le hubiera abonado con ocasión de la firma del Anexo del vehículo en cuestión, quedando, en consecuencia, extinguido el arrendamiento del mismo.

Idéntica indemnización procederá en el caso de incumplimiento por parte del Arrendatario persona jurídica de su obligación de figurar dado de alta en la DEV o de que, por el motivo que sea, no pueda matricularse el vehículo por causa única y exclusivamente imputable al Arrendatario.

Siendo el(los) vehículo(s) objeto de este contrato propiedad del Arrendador, el Arrendatario se obliga a manifestar su condición de simple usuario ante cualquier tercero y, en especial, en los supuestos de embargo, concurso, comiso, intervención judicial o cualquier otro supuesto análogo, así como a informar al Arrendador de esta circunstancia en el plazo máximo de 24 horas desde que tuviera conocimiento de ello, para que este último pueda adoptar las medidas oportunas en defensa de su propiedad.

SEGUNDA.- Duración

El presente Contrato entrará en vigor, en relación con cada vehículo arrendado, en la fecha que se determina en la Condición Particular Cuarta de su respectivo Anexo, figurando en la Condición Particular Segunda la duración pactada para el arrendamiento del mismo.

La duración pactada respecto de cada vehículo objeto de este Contrato es causa esencial para la determinación del precio de su arrendamiento, por lo que si el Arrendatario decidiera finalizar el Contrato, en relación con cualquiera de tales vehículos, antes de la expiración del plazo convenido para el arrendamiento del mismo, vendrá obligado a abonar, con carácter previo a la devolución del vehículo, a VOLKSWAGEN RENTING, en concepto de penalización,

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

el CUARENTA por ciento tanto de las cuotas pendientes de facturación hasta la conclusión del plazo pactado, como de las demás prestaciones económicas establecidas a su cargo y pendientes de pago, relativas a dicho vehículo. Ello no obstante, esta penalización no será exigible en el supuesto de que la finalización anticipada del arrendamiento del vehículo tuviera lugar dentro de los tres últimos meses del plazo convenido para el mismo, siempre que el Arrendatario, en sustitución de dicho vehículo, hubiese ya arrendado otro con VOLKSWAGEN RENTING S.A. de la misma Marca y siempre que además se encuentre al corriente de pago y del cumplimiento de obligaciones contractuales a su cargo en relación con VOLKSWAGEN RENTING S.A.

TERCERA.- Precio y forma de pago

El precio mensual pactado será el que para cada vehículo se fija, desglosado por prestaciones, en la Condición Particular Tercera de su respectivo Anexo al presente, más los tributos que, en cada caso, resulten aplicables, y será pagadero por el Arrendatario al Arrendador el día CATORCE de cada uno de los meses de duración del arrendamiento de ese vehículo.

Excepcionalmente, y sin que ello suponga en ningún caso mayor coste para el Arrendatario, la primera cuota mensual por el arrendamiento de cada vehículo se abonará tras la entrega del vehículo o, en su caso, una vez transcurrido el plazo concedido al Arrendatario para la retirada del mismo sin que ésta se hubiera producido.

El impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica será satisfecho por el Arrendador, en su condición de propietario y titular administrativo del(de los) vehículo(s) arrendado(s) (a menos que el titular administrativo sea el Arrendatario, en cuyo caso será satisfecho directamente por éste último). El(los) correspondiente(s) importe(s) le será(n) pasado(s) al cobro al Arrendatario incluido dentro de las correspondientes cuotas mensuales al haberse tenido en cuenta dicho importe a la hora de calcular el precio mensual del arrendamiento en cuestión.

En relación con cada vehículo arrendado, el precio relativo a la prestación de Servicio de Seguro será ajustado, en su caso, con periodicidad anual, a menos que se establezca otra cosa en las Condiciones Particulares relativas a cada vehículo arrendado, en los términos que se contienen en la letra A) de las Condiciones Generales de este Contrato.

Asimismo, en relación con cada vehículo arrendado, el precio será ajustado, en su caso, con periodicidad anual, y a la finalización de su arrendamiento, en función de los kilómetros recorridos por dicho vehículo, en los términos que se contienen en la letra B) de las Condiciones Generales de este Contrato. Ello sin perjuicio del derecho del Arrendador a efectuar el recálculo del precio del arrendamiento del vehículo que se prevé en la citada letra B), cuando el kilometraje recorrido por el mismo exceda del contratado en el porcentaje indicado en dicha letra.

Las cuotas mensuales, así como cualesquiera otras obligaciones económicas a cargo del Arrendatario, serán pagadas por éste al Arrendador en el lugar que se determina bajo el concepto "Domicilio de pago" al principio de este Contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Servicios de Pago, las partes convienen en que no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la misma, no teniendo, en consecuencia, el/los titular/es de la Cuenta Corriente derecho a devolución en materia de operaciones de pago autorizadas.

El Arrendatario que demore el pago de cualquier cuota vencida o de cualquier otra obligación económica a su cargo en virtud de este contrato, deberá satisfacer al Arrendador desde el día siguiente a su vencimiento un interés moratorio del UNO por ciento mensual, que se devengará día a día, sin necesidad de requerimiento. Asimismo, en dichos casos, deberá satisfacer al Arrendador, en concepto de gastos de devolución, la cantidad equivalente al CINCO por ciento de la cantidad impagada, con un mínimo de TREINTA euros.

Con independencia de la cuota mensual antes fijada, el Arrendador tendrá derecho a ajustar y, en su caso, a repercutir al Arrendatario, en relación con cada vehículo arrendado, en la primera cuota siguiente a la de su pago a la Administración, el importe de cualquier tributo o arbitrio de nueva creación que recaiga sobre las prestaciones convenidas en este Contrato para dicho vehículo, o el incremento o disminución de los ya existentes (por ejemplo, el IVA o el impuesto municipal del vehículos de tracción mecánica).

Las variaciones que pudieran repercutirse al Arrendatario por estos ajustes, o por los derivados del ajuste de kilometraje, se harán constar como concepto diferenciado en el recibo o factura correspondiente a los meses afectados por dicha repercusión.

El retraso por parte del Arrendador en efectuar los citados ajustes, no supondrá, en ningún caso, renuncia o caducidad de su derecho a practicarlos y, en su caso, a repercutirlos al Arrendatario.

Las obligaciones de pago asumidas por el Cliente en este Contrato permanecerán plenamente vigentes incluso en el supuesto de que el(los) vehículo(s) no pueda(n) ser utilizado(s) por causa no imputable al Arrendador. Asimismo, en dicho supuesto el Cliente no tendrá derecho a compensación o indemnización alguna por este motivo.

El Cliente consiente expresamente que las facturas correspondientes a las cuotas mensuales, así como a cualesquiera otras obligaciones económicas a su cargo en virtud del presente Contrato, le puedan ser remitidas por el Arrendador por medio de correo electrónico a la dirección consignada al inicio del mismo (o a aquella otra que ulteriormente hubiese notificado al Arrendador en la forma prevista en el Contrato) y/o puedan ser puestas a disposición en el Área de Clientes de la página web del Arrendador para su posterior descarga e impresión. Ello no obstante, el Arrendatario podrá revocar este consentimiento en cualquier momento, mediante comunicación dirigida al Arrendador por correo electrónico, fax o correo postal.

CUARTA.- Prohibiciones de uso del(de los) vehículo(s)

Quedan prohibidos taxativamente cualesquiera de los siguientes usos del(de los) vehículo(s) arrendado(s):

a) Ceder o subarrendar, en modo alguno, el (los) vehículo(s) arrendado(s) salvo autorización expresa del Arrendador, así como el transporte remunerado de pasajeros.

b) La participación del (de los) vehículo(s) en competiciones, entrenamientos, pruebas de velocidad u otras deportivas, actos públicos y manifestaciones.

c) La conducción del (de los) vehículo(s) en inferioridad de condiciones físicas, motivadas por fatiga, enfermedad o ingestión de alcohol o drogas.

d) La utilización del (de los) vehículo(s) para empujar o remolcar (a menos que en este último caso incorporen la correspondiente bola para enganche), así como su conducción por calzadas, terrenos o vías no aptas para la circulación de vehículos.

e) Llevar más pasajeros de los especificados por el Fabricante.

f) Transportar mercancías o materiales con vulneración de cualquier tipo de normas jurídicas, así como mercancías inflamables, tóxicas, nocivas y/o radiactivas.

g) La utilización del (de los) vehículo(s) sin que éste(os) se halle(n) en posesión de todas las piezas, accesorios, dispositivos, adhesivos y documentos necesarios para circular legalmente.

h) Fijar en el (los) vehículo(s) anuncio o signo distintivo alguno, o instalar cualquier accesorio o dispositivo, salvo autorización expresa del Arrendador, en cuyo caso se estará a lo previsto en el apartado 9 de la Cláusula Quinta, a los efectos de la retirada o mantenimiento de los mismos al tiempo de la devolución del(de los) vehículo(s).

i) Circular por un país no perteneciente a la Unión Europea, salvo autorización expresa del Arrendador. Ello no obstante, se

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

permite la circulación por los siguientes países: Andorra, Suiza, Noruega, San Marino, Mónaco y Liechtenstein.

j) Alterar o manipular el normal funcionamiento del cuentakilómetros.

k) Cualquier otro uso que razonablemente pueda entrañar riesgo de deterioro para el(los) vehículo(s) superior al que correspondería por la normal utilización del (de los) mismo(s).

l) Trasladar a las Islas Canarias el vehículo arrendado cuando éste hubiera sido matriculado en territorio peninsular español o en el archipiélago balear, salvo autorización expresa del Arrendador. No obstante, si el traslado fuera autorizado por el Arrendador, el Arrendatario se obliga a asumir la gestión, tramitación, así como cualquier gasto e impuesto que del traslado pudiera derivarse y a devolver al Arrendador el vehículo a la finalización del arrendamiento en el mismo lugar donde fue entregado con la consiguiente asunción de los gastos e impuestos derivados. Si el Arrendatario no devolviera el vehículo en dicho lugar, quedará en todo caso obligado a pagar al Arrendador todos los gastos e impuestos ocasionados/devengados con motivo del referido traslado.

QUINTA.- Obligaciones del Arrendatario

Con carácter general, el Arrendatario responde de la pérdida o deterioro que pudiera(n) sufrir el(los) vehículo(s) arrendado(s) y se obliga a utilizarlo(s) con la diligencia y cuidados que su destino exija, manteniéndolo(s) siempre en buen estado de funcionamiento. Asimismo, el Arrendatario será responsable de cuantas consecuencias se deriven de los expedientes, procedimientos o atestados originados por infracción de la normativa vigente en el uso y circulación del(de los)vehículo(s).

Además, se obliga a:

1. Cumplir las instrucciones del Fabricante del(de los) vehículo(s), recogidas en su correspondiente Plan de Inspección y Mantenimiento, realizando, en las fechas y/o circunstancias señaladas por el mismo, las revisiones de mantenimiento programado establecidas por el propio Fabricante, en un Servicio Oficial de la Marca de que se trate.
2. Revisar con regularidad el correcto funcionamiento del cuentakilómetros, así como los niveles de los fluidos del motor (refrigerante, aceites, líquido de frenos, etc.) y la presión y estado de los neumáticos.
3. Sustituir los neumáticos del vehículo, cuando la profundidad del relieve de la huella sea inferior al mínimo exigido por la normativa vigente.
4. Utilizar el(los) vehículo(s) de forma prudente, respetando lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y demás normativa al respecto, entre otras, las ordenanzas municipales de movilidad.

   En el supuesto de que se produzcan infracciones de tales normas, el Arrendatario asume la responsabilidad derivada de las mismas, siendo de su exclusivo cargo todos los gastos, daños y perjuicios que puedan resultar, así como las multas o sanciones que sean impuestas como resultado de la responsabilidad derivada del uso que hagan, él mismo o su(s) conductor(es), del (de los) vehículo(s) contratado(s).
5. Comunicar al Arrendador, a la mayor brevedad posible y en todo caso en un plazo máximo de 72 horas, cualquier avería, accidente o contingencia que afecte a cualquiera de los vehículos arrendados, con especificación de sus circunstancias.
6. Para el caso de que el Arrendador hubiere sido requerido específicamente, por parte de las autoridades competentes, para facilitar la identidad y demás datos identificativos de la persona que conducía el vehículo en el momento de la comisión de cualquier infracción en materia de Tráfico y Seguridad Vial, el Arrendatario se obliga a comunicar al Arrendador tales datos por cualquier medio que permita dejar constancia de su envío y recepción.

   Si el Arrendatario incumpliera esta obligación o los datos facilitados no fueran suficientes o correctos para que la Administración consiga notificar al conductor que conducía el vehículo en el momento de la infracción, VOLKSWAGEN RENTING S.A. comunicará a las autoridades competentes los datos identificativos del Arrendatario, o del representante del mismo si se trata de una persona jurídica, quien asumirá el deber legal de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción.

   Si VOLKSWAGEN RENTING S.A. fuera sancionada por incumplir la obligación legal de identificar al conductor que conducía en el momento de los hechos el vehículo arrendado, por causa imputable al arrendatario, le será repercutido a éste el importe que VOLKSWAGEN RENTING S.A. deba satisfacer como consecuencia de ello.

   Asimismo el Arrendatario responderá frente a VOLKSWAGEN RENTING S.A. de los daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar a esta última, en virtud de una reclamación formulada por aquel conductor que haya sido erróneamente identificado, como consecuencia de no haber sido correctos o suficientemente actualizados los datos facilitados a VOLKSWAGEN RENTING S.A. por el Arrendatario, respecto de la persona que conducía el vehículo.
7. No retirar ninguno de los distintivos, portaplacas, dispositivos o adhesivos, que VOLKSWAGEN RENTING S.A. hubiese colocado, o pudiese colocar, en su caso, en el vehículo, con el fin de evitar posibles confusiones de terceros, en cuanto a la propiedad del mismo, o en cuanto a su clasificación ambiental.
8. Poner el (los) vehículo(s) a disposición del Arrendador en cualquier momento que éste lo solicite, bien para llevar a cabo labores de inspección o mantenimiento, o bien para añadir al (a los) vehículo(s) cualquier accesorio que resulte obligatorio para su circulación, por cambio de la normativa aplicable.
9. Reacondicionar a su costa el (los) vehículo(s) en cuanto sea preciso en el momento de su devolución, de modo que éste(os) se encuentre(n) en perfectas condiciones tanto de funcionamiento como del estado de los mandos y elementos del habitáculo, salvo el normal desgaste motivado por el uso, y cuente(n) con toda la documentación, piezas, equipos y accesorios que tiene(n) incorporados al inicio de su arrendamiento, así como con cuanto haya podido resultarle(s) añadido, conforme a lo dispuesto en el anterior número 8 de esta Cláusula, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente. Caso de incumplimiento de la obligación prevista en este número, se hará por parte del Arrendador una estimación del coste de reparaciones, repuestos, revisión y reposición de la documentación, piezas, equipos y accesorios que falten, y el importe a que ascienda todo ello le será pasado al cobro al Arrendatario.

   Respecto a las piezas, equipos y accesorios que se incorporen al(a los) vehículo(s) por voluntad del Arrendatario, el Arrendador podrá optar, bien por retirarlos, siendo en tal supuesto a costa del Arrendatario la reparación de todo daño, incluso estético, que por dicho motivo sufra(n) el (los) vehículo(s), o bien por mantenerlos en el(los) vehículo(s), sin que, en este último caso, el Arrendatario pueda reclamar reembolso o indemnización compensatoria alguna.
10. Conforme a las exigencias legales, llevar siempre a bordo del vehículo arrendado la documentación relativa al seguro, en especial la acreditativa de su vigencia y de estar al corriente del pago del mismo, así como copia del presente Contrato o, cuando sean varios los vehículos arrendados, de su Anexo de Condiciones Particulares, y la documentación compulsada del vehículo (permiso de circulación y ficha técnica o la que en un futuro pudiera sustituirla).
11. En los supuestos y con la periodicidad en que resulte exigible por la normativa vigente en cada momento, presentar el (los) vehículo(s) a inspección técnica en una estación ITV, siendo asumido el coste de dicha inspección por el Arrendador.

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

12. En su caso, obtener, a su exclusivo cargo y responsabilidad, la tarjeta de transporte o cualesquiera otras autorizaciones administrativas que resulten preceptivas para la actividad a la que el Arrendatario vaya a destinar el (los) vehículo(s) arrendado(s).

SEXTA.- Conclusión del contrato

Este Contrato finalizará:

A. Con carácter general, quedando en consecuencia resuelto el arrendamiento de todos los vehículos objeto del mismo, en los supuestos de fallecimiento del arrendatario, disolución, liquidación o cierre del Arrendatario o de convenio extrajudicial con sus acreedores. En caso de concurso voluntario o necesario, se estará a lo dispuesto en los artículos 156 y ss. del Texto Refundido de la Ley Concursal (RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo).

B. Específicamente en relación con cada vehículo arrendado:

1. Por cumplimiento del plazo de arrendamiento pactado
2. Por sustracción ilegal, incendio, siniestro total o destrucción parcial del vehículo que hagan desaconsejable la reparación del mismo a juicio del Arrendador. Ello no obstante, si el vehículo sustraído es recuperado antes de transcurrido el plazo establecido a tal efecto en la correspondiente póliza de seguro, se reanudará la vigencia de su arrendamiento con efectos del día en que el vehículo sea puesto nuevamente a disposición del Cliente.
3. Por decisión del Arrendador, previa notificación escrita al Arrendatario, en cualquiera de los siguientes supuestos de incumplimiento del Arrendatario:

   - La utilización del vehículo en contra de cualquiera de las prohibiciones previstas en la Cláusula Cuarta o el incumplimiento por parte del Arrendatario de cualquiera de las obligaciones asumidas por el mismo en virtud del presente Contrato, especialmente en su Cláusula Quinta.

   - El impago por el Arrendatario de las cantidades debidas, por cualquier concepto y en virtud de este Contrato, al Arrendador.

   Se incluye también en este supuesto el impago por el Arrendatario al Arrendador de aquellas cantidades que, previamente impagadas por aquél al proveedor de la prestación de Tarjeta de combustible y correspondientes a consumos efectuados con la misma, hubiesen sido satisfechas a dicho proveedor por VOLKSWAGEN RENTING S.A. en uso de la autorización recogida en la letra F) de las Condiciones Generales de este Contrato.

   La concurrencia de cualquiera de los supuestos de incumplimiento previstos en el presente número 3, facultará también al Arrendador para dar por resuelto el presente Contrato, previa notificación escrita al Arrendatario, respecto de todos los vehículos arrendados al amparo del mismo.
4. Por extinción, resolución o denegación de la prórroga, por parte de la Compañía Aseguradora, de la póliza de seguro concertada sobre el vehículo arrendado, por causas ajenas a la conducta o voluntad del Arrendador.

En relación con cada vehículo objeto de este Contrato, en el caso de finalización de su arrendamiento por cualquiera de las causas recogidas en esta Cláusula, con excepción de las señaladas en el número 2 anterior, el Arrendador tendrá derecho a percibir una cantidad mensual igual a la renta pactada para el mismo incrementada en un CINCUENTA por ciento en concepto de penalización, hasta que se produzca la efectiva restitución del vehículo por parte del Arrendatario, según lo dispuesto en la Cláusula siguiente. A estos efectos, la renta mensual será prorrateada, en su caso, por los días de demora en la restitución del vehículo.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquiera de los supuestos previstos en el número 3 de esta Cláusula, el Arrendador, en su caso, podrá, además, reclamar al Arrendatario, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, el CINCUENTA por ciento de las cuotas mensuales relativas al vehículo comprendidas entre el momento de su efectiva restitución y la fecha pactada de finalización de su arrendamiento.

SEPTIMA.- Restitución del (de los) vehículo(s)

Finalizado el arrendamiento de cualquiera de los vehículos objeto de este Contrato, por cualquiera de las causas previstas en la Cláusula anterior, el Arrendatario deberá proceder a la devolución del mismo de forma inmediata, sin necesidad de requerimiento específico por parte del Arrendador.

No se entenderá realizada la efectiva devolución de un vehículo por el Arrendatario al Arrendador, sino cuando se restituya la posesión del mismo en cualquier Concesionario Oficial en España de la Marca del vehículo de que se trate, salvo en el supuesto contemplado en el apartado l) de la Cláusula Cuarta anterior en que tendrá que ser restituido en el mismo lugar donde fue entregado, en los términos y condiciones establecidos en este Contrato, y especialmente en el apartado 9 de la Cláusula Quinta. Será asimismo preciso que el Arrendatario remita al Arrendador, por cualquier medio que permita tener constancia de su envío y recepción, el Justificante de Devolución del vehículo correctamente cumplimentado y firmado en un plazo no superior a 72 horas a contar desde la devolución material del mismo.

Si el Arrendatario incumpliere lo que se establece en los párrafos anteriores de esta Cláusula, el Arrendador, sin perjuicio de su derecho a cobrar las cantidades previstas en la Cláusula anterior hasta que se produzca la efectiva restitución del vehículo de que se trate, podrá requerir al Arrendatario para su cumplimiento y, si a pesar de ello, el Arrendatario no procediere a la entrega del vehículo en el plazo de los dos días siguientes en el lugar acordado, el Arrendador tomará posesión del vehículo donde y cuando pudiere hallarse, corriendo a cargo del Arrendatario los gastos de recuperación del mismo y siendo título bastante para que el Arrendador haga uso de tal facultad la exhibición del documento que acredite el requerimiento realizado al Arrendatario, sin que éste haya efectuado la entrega del vehículo.

Por excepción a lo establecido en los anteriores párrafos de esta cláusula, una vez concluido el arrendamiento de cualquiera de los vehículos, el Arrendador podrá consentir una demora en la devolución del(de los mismos), en las mismas condiciones económicas existentes en el momento de la conclusión (esto es, sin la penalización prevista en la Cláusula anterior), considerándose prorrogado tácitamente el correspondiente arrendamiento por periodos mensuales sucesivos, hasta un máximo de 3 meses a contar desde la fecha de finalización del mismo, bastando para ello con el que Arrendador gire al Arrendatario la correspondiente factura por el(los) periodo(s) mensual(es) de que se trate, siempre y cuando concurran todas y cada una de las condiciones siguientes: (i) que el Arrendatario se encuentre al corriente de pago de todas sus obligaciones (incluido el pago del(de los) periodo(s) mensual(es) a que se hace referencia en este párrafo), (ii) que el Arrendatario no haya solicitado o haya sido declarado en concurso de acreedores y, (iii) que el arrendamiento se hubiera concertado como máximo por un periodo de 5 años. En consecuencia, caso de darse cualquiera de estas condiciones, el contrato no se prorrogará o, caso de haberse ya prorrogado, se extinguirá a la finalización del mes en que ello acontezca. Salvo pacto en contrario, el precio correspondiente a estas mensualidades, que en ningún caso será objeto de prorrateo o extorno parcial alguno a favor del Arrendatario, será pagadero por éste al Arrendador en los mismos términos y condiciones que el de cada uno de los meses de duración del arrendamiento de ese vehículo.

OCTAVA.- Cesión del contrato

El Arrendador queda facultado para ceder total o parcialmente el presente contrato a favor de cualquier persona o entidad, quedando

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

el cesionario subrogado en todos los derechos y obligaciones de aquél, sin necesidad de autorización por parte del Arrendatario.

El Arrendatario no podrá ceder ni transmitir su posición jurídica sin el consentimiento expreso y por escrito del Arrendador.

NOVENA.- Fiador(es) solidario(s)

El (los) fiador(es) afianza(n), solidariamente entre sí y con igual carácter solidario respecto al Arrendatario, cuantas obligaciones se establecen a cargo de éste en el presente Contrato, aceptando de antemano la posibilidad de que entre el Arrendador y el Arrendatario se pacte cualquier prórroga o novación del mismo, en especial la prevista en la Condición General B).V para el caso de recálculo del precio por exceso de kilometraje, cualquiera que fuere la forma en que se instrumente la citada prórroga o novación, sin que, en consecuencia, la existencia de cualquiera de éstas pueda producir el efecto extintivo para la fianza que se establece en el artículo 1.851 del Código Civil.

DECIMA.- Notificaciones

Las partes acuerdan que cualquier notificación que, como consecuencia de la perfección y/o desarrollo del presente Contrato, deban efectuarse, se realizará de forma certificada, ya sea mediante envío postal o electrónico, a los domicilios o e-mails y con los números de teléfono móvil consignados en este Contrato.

Cualquier variación que durante la vigencia del Contrato pudieran experimentar dichos datos, deberá ser debidamente notificada a la otra parte, asumiendo la parte que incumpla dicha obligación las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de este incumplimiento.

DECIMOPRIMERA.- Fianza Económica. Aportación económica

El Cliente, con ocasión de la suscripción del Anexo de Condiciones Particulares relativo a cada vehículo arrendado, entregará al Arrendador, en concepto de fianza y como garantía del fiel cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato por el arrendamiento de dicho vehículo, la cantidad que figura indicada bajo el concepto "Fianza económica" en la Condición Particular Quinta del citado Anexo, sin que en ningún caso pueda aplicarse esta cantidad al pago de cualquiera de las cuotas y sin que implique limitación alguna respecto a las responsabilidades del Cliente frente a VOLKSWAGEN RENTING S.A. La mencionada fianza, que en ningún caso será remunerada, no será objeto de devolución total o parcial al Arrendatario hasta la total finalización del arrendamiento de ese vehículo sin que existan obligaciones pendientes de cumplimiento.

Asimismo, el Cliente, con ocasión de la suscripción del Anexo de Condiciones Particulares relativo a cada vehículo arrendado, entregará al Arrendador, en concepto de aportación económica, la cantidad que figura indicada bajo el concepto "Aportación Económica" en la Condición Particular Quinta del citado Anexo, en concepto de compensación del mayor coste de adquisición del vehículo en cuestión, por causa de acabado, equipamiento o motorización. Dicha cantidad en ningún caso será objeto de devolución total o parcial en favor del Cliente.

DECIMOSEGUNDA.- Datos personales

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	
Responsable	Volkswagen Renting, S.A.
Finalidad	Gestión del contrato de renting. Envío de publicidad.
Legitimación	Ejecución del contrato. Interés legítimo y consentimiento (conforme a lo dispuesto en la información adicional)
Destinatarios	Se cederán datos conforme a lo dispuesto en la información adicional
Derechos	Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos conforme a lo dispuesto en la información adicional
Información adicional	Ver información detallada incluida en documento de condiciones particulares

DECIMOTERCERA.- Elevación a público

Las partes se obligan a elevar a público el presente contrato a petición de cualquiera de ellas, siendo en todo caso de cuenta del Arrendatario todos los gastos que se originen como consecuencia de ello.

DECIMOCUARTA.- Jurisdicción Aplicable

Las partes, con renuncia a su propio fuero, si lo tuvieren, someten las controversias que pudieran suscitarse en torno a la interpretación o cumplimiento de este Contrato, a elección del Arrendador, a los Juzgados y Tribunales de Alcobendas o del domicilio del Arrendatario.

DECIMOQUINTA- Contratación por medios electrónicos

El/Los Firmante/s acepta/n que la contratación tenga lugar de forma electrónica mediante una contraseña de un solo uso (OTP - One Time Password) que reciba/n a través de SMS a su/s teléfono/s móvil/es.

El /los Firmante/s, podrán solicitar a la compañía independiente responsable de la custodia de la clave privada (Firma Profesional S.A., Paseo de la Bonanova 47 - 08017 Barcelona - Tel: 902 361 639) el descifrado y análisis técnico de los datos asociados a su firma.

CONDICIONES GENERALES DE LAS PRESTACIONES

En relación con cada vehículo arrendado, la regulación aquí contenida es de aplicación únicamente respecto de aquellas prestaciones que hayan sido efectivamente contratadas para el mismo.

Adicionalmente, para que el Arrendatario tenga derecho a tales prestaciones, será preciso que se encuentre al corriente en el pago de las cuotas mensuales correspondientes y que no haya incumplido ninguna otra de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente contrato.

A)SERVICIO DE SEGURO

I. Contenido.

VOLKSWAGEN RENTING S.A. contratará para cada vehículo arrendado, una Póliza de Seguro de la modalidad todo riesgo con las coberturas que se detallan en la Póliza correspondiente, en la que VOLKSWAGEN RENTING S.A. asumirá la posición de Tomador, Asegurado y Beneficiario. En ejecución de lo anterior, VOLKSWAGEN RENTING S.A. recabará y obtendrá de la Compañía Aseguradora, para su entrega al Arrendatario, la documentación relativa al referido seguro. Las coberturas a que anteriormente se hace referencia, quedarán garantizadas y asumidas por la Compañía de Seguros, en los términos establecidos en la correspondiente póliza, así como en lo establecido en la Legislación vigente.

II. Obligaciones de las partes

A. Para el Arrendador:

Pagar a la Compañía Aseguradora, la prima correspondiente al Seguro concertado y demás obligaciones propias de su condición de Tomador del seguro, no pudiendo derivarse contra VOLKSWAGEN RENTING S.A. ninguna otra responsabilidad frente al Arrendatario que no sea consecuencia del incumplimiento de dichas obligaciones. Consiguientemente, VOLKSWAGEN RENTING S.A. no asume ninguna responsabilidad por los daños que puedan derivarse del uso del vehículo para personas o cosas, cualquiera que sea la causa que los produjere, excedan o no de la cobertura de riesgo que ampara el seguro que se detalla en el número I de esta Condición General.

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

Además, VOLKSWAGEN RENTING S.A. no asumirá en ningún caso la reparación del vehículo arrendado, respecto de aquellos daños que se produzcan en el mismo como consecuencia de algún hecho derivado de la circulación excluido expresamente por la compañía Aseguradora (conductor en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas, participación en apuestas o competiciones, etc.), corriendo por cuenta del Arrendatario todos aquellos gastos a que ascienda la reparación del mismo.

B. Para el Arrendatario:

1. Cumplir cuantas obligaciones se establecen en la Póliza a cargo del conductor del vehículo, así como notificar a la Compañía Aseguradora y al Arrendador, tramitando el oportuno parte, cualquier siniestro ocurrido, conforme a las especificaciones de tiempo y forma establecidas en la referida póliza, facilitando a tal efecto cuanta documentación, información y colaboración pudieran resultar precisas para la correcta tramitación del siniestro
2. Notificar al Arrendador en el plazo de 24 horas, tras la declaración que en tal sentido le pudiera hacer la Compañía Aseguradora, cualquier siniestro que, según ésta, no se hallare cubierto por la póliza de seguro o fuere calificado por la Aseguradora como siniestro total.

III. **Ajuste del precio correspondiente al Servicio de Seguro.**

En relación con cada vehículo arrendado, el precio del Servicio de Seguro, cuyo importe mensual figura reflejado en la Condición Particular Tercera de su respectivo Anexo, se ajustará anualmente, a menos que en la citada Condición Particular se indique otra cosa, en los términos indicados en la presente Condición, de tal forma que se acomode a las variaciones del resultado de siniestralidad del mismo, incluso en relación con los arrendamientos que concluyan y respecto de los cuales dicho ajuste no se haya producido.

El citado precio podrá ser ajustado por el Arrendador, en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato (o se hubiera cumplido de no haber concluido), aplicando al precio del Servicio de Seguro del año anterior, el coeficiente de ajuste correspondiente a la siniestralidad del vehículo en cuestión, en el periodo de los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, según el baremo siguiente: si el nº anual de siniestros es 0, el coeficiente de ajuste será del 0%; si es 1, el coeficiente será del 5%; si es 2, el coeficiente será del 15%; si es 3, el coeficiente será del 20%; si es 4, el coeficiente será del 30%; si es 5 o más, el coeficiente será del 45%.

Siendo:

- Nº anual de siniestros: El número de siniestros declarados en una anualidad computada de fecha a fecha, en los que no exista un tercero responsable, cuyo asegurador haya aceptado la culpa.
- Coeficiente de ajuste: Porcentaje de incremento del precio de servicio de seguro, sobre el último valor actualizado de éste.

B) MANTENIMIENTO Y AVERÍAS DEL VEHICULO ARRENDADO

I. Límites específicos a esta prestación por el Arrendador

Esta prestación será realizada por VOLKSWAGEN RENTING S.A. única y exclusivamente mediante operaciones y reparaciones efectuadas a través de los Servicios Oficiales en España de la Marca del vehículo, con la salvedad indicada en el apartado IV de esta Condición General.

En consecuencia, cualesquiera de tales operaciones o reparaciones efectuadas en un Servicio que no pertenezca a la mencionada Red Oficial, serán a cargo del Arrendatario, así como las reparaciones subsiguientes que sean consecuencia de las mismas.

II. Cuentakilómetros

El Cliente y VOLKSWAGEN RENTING S.A. prestan su conformidad al kilometraje que señala el cuentakilómetros del vehículo al inicio de su arrendamiento, y que se refleja en el Acta de Recepción correspondiente al vehículo, con una franquicia por los primeros 50 Kms.

En caso de defecto o avería del cuentakilómetros, el Arrendatario se obliga a la inmediata reparación del mismo en un Servicio Oficial y a comunicar a VOLKSWAGEN RENTING S.A. el kilometraje marcado en el momento de la avería.

Si el Arrendatario no reparase el cuentakilómetros o alterare o manipulare los datos del mismo, quedará resuelto el arrendamiento del vehículo con las consecuencias previstas en la Cláusula Sexta.

III. Ajuste del precio en función del kilometraje recorrido

Cada año, a contar desde el inicio del arrendamiento del vehículo, en el caso de que éste superase en más de 5.000 kilómetros el límite anual previsto en la Condición Particular Tercera del Anexo correspondiente al mismo bajo el concepto "kilometraje anual sin ajuste de precio", VOLKSWAGEN RENTING S.A. facturará, como concepto diferenciado, el precio correspondiente a los kilómetros recorridos en exceso sobre el citado límite anual, desde el primer kilómetro recorrido en exceso, según la tarifa recogida en la Condición Particular Tercera del repetido Anexo, bajo los conceptos "Precio Km. adicional" y "Precio km a partir de 200.000kms", según corresponda.

No obstante lo anterior, si dicho exceso fuese superior al 25%, el Arrendador podrá recalcular el precio del arrendamiento del vehículo en cuestión, ajustando el importe de las cuotas mensuales pendientes de vencimiento a la cantidad que hubiere correspondido de haber contratado el kilometraje efectivamente recorrido, teniendo en cuenta el ritmo de utilización real del vehículo, a cuyos efectos el Arrendatario se obliga a suscribir el correspondiente documento que recoja dicha modificación. En caso de incumplimiento por parte del Arrendatario de esta obligación, el Arrendador podrá optar, bien por resolver el arrendamiento del vehículo con las consecuencias previstas en la Cláusula Sexta para el supuesto de incumplimiento de obligaciones, bien por la correspondiente facturación del exceso del kilometraje en cuestión, en los términos previstos en el primer párrafo del presente apartado III.

Las cantidades abonadas en virtud de los ajustes anuales de kilometraje tendrán el carácter de entrega a cuenta de la regularización definitiva que se practicará a la finalización del arrendamiento, en la que, por cada kilómetro que el vehículo hubiese recorrido, en más o en menos, durante la vigencia del mismo, con respecto al límite máximo de los contratados, recogido en la Condición Particular Segunda del Anexo, bajo el concepto "kilometraje contratado", el Arrendatario al Arrendador, en el primer caso, y el Arrendador al Arrendatario, en el segundo, deberán abonarse, como ajuste final, la cantidad que figura en la Condición Particular Tercera del repetido Anexo, bajo los conceptos "Precio Km. adicional", "Precio Km no recorrido" y "precio km a partir de 200.000kms", según corresponda.

El ajuste final que se prevé en el párrafo precedente no tendrá lugar si el exceso o defecto de los kilómetros recorridos no difiriere en más o en menos de 5.000 de los previstos, según lo expuesto. En caso contrario, para efectuar el ajuste final se tomarán en consideración únicamente los kilómetros que superen, en más o en menos, la citada cifra de 5.000.

Para el supuesto de terminación anticipada del arrendamiento de un vehículo, con independencia de la causa que la motive, se tomará como kilometraje contratado, a los efectos de practicar el ajuste final antes regulado, el resultado de dividir el "kilometraje contratado" por el número de meses de duración del contrato inicialmente pactados y multiplicado por el número de meses completos, contados de fecha a fecha, en que hubiera estado vigente el arrendamiento, viniendo obligado en ese caso el Arrendatario al pago del exceso de kilometraje desde el primer kilómetro recorrido en exceso, y no

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

teniendo en ningún caso derecho a reembolso alguno en su favor para el caso de defecto de kilometraje.

El pago por regularización o ajuste que se prevé en este apartado se instrumentará, en cada caso, bien mediante su facturación por VOLKSWAGEN RENTING S.A. , como concepto diferenciado, o bien mediante el oportuno abono realizado por el Arrendador al Arrendatario.

IV. Modalidad de la prestación contratada

La prestación podrá comprender:

a) exclusivamente el Mantenimiento y Reparación de averías del vehículo o,

b) además, la sustitución de los neumáticos por otros de las mismas especificaciones técnicas que las recogidas en la ficha técnica del vehículo o la permuta de los mismos entre ejes con el fin de permitir un desgaste homogéneo. En este caso, esta modalidad figurará especificada en la Condición Particular Tercera del Anexo correspondiente al vehículo, así como el número de neumáticos cuya sustitución se contrata.

La sustitución de neumáticos podrá realizarse en Servicios Oficiales en España de la Marca del vehículo o en otros Talleres autorizados expresamente al efecto por VOLKSWAGEN RENTING S.A.

V. Mantenimiento y Reparación de averías.

a) CONTENIDO DE LA PRESTACION

Están incluidas todas las reparaciones de averías consecuencia del uso normal del vehículo en el tiempo contratado y, en concreto, los siguientes servicios de mantenimiento y reparación:

- Mantenimiento preventivo mediante la realización de trabajos de carácter mecánico que resulten necesarios, según las recomendaciones del fabricante del Vehículo, para el buen funcionamiento del mismo.
- Cambios y reposición de niveles de lubricante, aceite, líquido de frenos y refrigerante, que el fabricante especifique.
- Reparaciones de carácter mecánico o eléctrico que sean necesarias por fallos técnicos o como consecuencia del normal desgaste de estos elementos, incluidos los extras (entendiéndose por tales, los elementos de equipamiento ofrecidos por el fabricante del vehículo, para su instalación, durante el proceso de fabricación).
- Reparaciones de neumáticos como consecuencia de pinchazos, siempre que el estado de los neumáticos lo aconseje en el momento de proceder a su reparación, y no sea necesaria su sustitución.

b) EXCLUSIONES

Quedan excluidos expresamente los siguientes servicios:

- Reposición o limpieza de tapicería y alfombras
- Cambio o reparación de juegos de llaves, baterías de mandos a distancia, salpicadero y elementos del interior del habitáculo (parasoles, ceniceros, posavasos, etc), accesorios (entendiéndose por tales los elementos de equipamiento ofrecidos por el fabricante del vehículo o Concesionario con posterioridad al proceso de fabricación del mismo), chapa y pintura.
- Averías consecuencia de equipos o accesorios incorporados al vehículo por voluntad del Arrendatario.
- Servicios de lavado, limpieza, pulido o cera.
- Rajaduras y reventones de neumáticos
- Reposición de parabrisas o cristales
- Desperfectos producidos en los bajos del Vehículo
- Todas aquellas operaciones reclamadas por el Arrendatario y que después de la diagnosis no resulten confirmadas
- Averías que, a juicio del personal técnico de los Servicios Oficiales de la Marca del vehículo, sean producidas por abandono, desidia o negligencia en el cuidado o uso normal del vehículo (incluidas las causadas por falta de carburante o lubricante, por utilización de aditivos en éstos, por deficiencias de neumáticos, etc) y, concretamente, sean debidas a la no realización de los servicios de mantenimiento programados por la Marca o a la no observancia de las instrucciones de uso y recomendaciones del fabricante del vehículo que se recogen en el manual correspondiente, del que el arrendatario declara haber recibido un ejemplar.
- Averías consecuencia de accidentes, utilización en competiciones, debidas a condiciones de uso no conformes con las prescripciones técnicas del fabricante, no autorizadas en este contrato, prohibidas por la normativa sobre tráfico y circulación de vehículos o a cualquier causa externa, incluso las sobrevenidas por hechos fortuitos, fuerza mayor, robo, dolo, incendio, accidente, colisión o vuelco, sin perjuicio de que, en su caso, tales contingencias estuvieran cubiertas por el seguro del vehículo, previsto en la Condición General A).

C) GESTION DE FLOTA Y, EN SU CASO, GESTION DE MULTAS

I. Gestión de flota

VOLKSWAGEN RENTING S.A. pondrá a disposición del Cliente un Servicio de Atención al mismo, a través de una línea telefónica exclusiva a tales efectos, al objeto de prestar al Arrendatario un soporte administrativo, de consulta y de asesoramiento durante la vigencia del Contrato.

Asimismo, VOLKSWAGEN RENTING S.A. trasladará a la Compañía Aseguradora cualquier parte de siniestro que el Cliente le haya hecho llegar previamente por escrito.

VOLKSWAGEN RENTING S.A. , en relación con las prestaciones que se hayan convenido para el vehículo, se obliga a remitir al Arrendatario, con carácter mensual, según los Centros de Coste que el Arrendatario determine en la Condición Particular Sexta del Anexo correspondiente al vehículo, un informe con los datos económicos más significativos de uso del vehículo.

Igualmente, el Arrendador pondrá a disposición del Arrendatario los informes de flota con la periodicidad que a tal efecto acuerden entre ellos.

Dichos informes, junto con las correspondientes facturas, le serán remitidas al Arrendatario, al lugar que se determina, en su caso, bajo el concepto "Domicilio postal" al principio de este Contrato.

II. Gestión de Multas

Cuando así se hubiese convenido en la Condición Particular Tercera del Anexo correspondiente al vehículo arrendado, VOLKSWAGEN RENTING S.A. pondrá a disposición del Cliente y del conductor del vehículo, un servicio de gestión de multas, que podrá, en su caso, subcontratar con un tercero, y que comprende la gestión y tramitación, en defensa de los intereses del Cliente y/o del conductor, de todos los expedientes sancionadores que en materia de tráfico y circulación se refieran al vehículo arrendado, hasta la finalización de la vía administrativa.

A estos efectos, el Arrendatario da poder y faculta expresamente a VOLKSWAGEN RENTING S.A. y a la Compañía con la que, en su caso, ésta subcontrate dicho servicio, para que elabore, designe el firmante y presente, en nombre y representación de aquél, cuantas alegaciones, recursos o reclamaciones procedan en los indicados expedientes sancionadores.

En todo caso, para posibilitar la correcta prestación de este Servicio, será preciso que el Cliente o el conductor del vehículo, según proceda, facilite, a la mayor brevedad y por los medios que se le indiquen, las notificaciones que reciba y demás documentación que en cada caso resulte necesaria, sin que VOLKSWAGEN RENTING S.A. sea responsable en ningún caso, del resultado del procedimiento sancionador.

III. Precio

El precio mensual pactado para esta/s prestación/es comprende, además del importe de los servicios que se recogen en los anteriores apartados I y, en su caso, II de esta Condición General, el

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

coste financiero de prorratear los precios durante la vigencia del arrendamiento y los honorarios de VOLKSWAGEN RENTING S.A. por todos los conceptos.

D) SERVICIO DE ASISTENCIA EN VIAJE

I. Cuando así se hubiese convenido en la Condición Particular Tercera del Anexo correspondiente al vehículo arrendado, el Arrendador pondrá a disposición del Arrendatario un Servicio de asistencia en viaje, que subcontratará con un tercero. En ningún caso el Arrendatario tendrá derecho a extorno a cantidad alguna por no uso del servicio.

II. El objeto, condiciones y operativa de esta prestación se detalla a continuación:

El objeto de este servicio es la prestación de los servicios garantizados y no el pago de gastos. En caso de siniestro se deberá llamar al Servicio de Atención al Cliente cuyo número figura en la Tarjeta de Cliente. La asistencia en viaje cubre desde el km 0, las 24 horas al día los 365 días del año.

En el caso de asistencia a las personas las coberturas a aplicar serán a partir de una distancia de 25 kms. del domicilio habitual declarado cuando éste se encuentre en la Península Ibérica, y de 10 kms. en caso de que resida en las islas Baleares o Islas Canarias.

El Beneficiario del servicio será tanto el Arrendatario como, en caso de accidente, avería o robo del vehículo, los ocupantes del mismo, siempre que tengan fijada su residencia en España.

1. Ambito Territorial. Los servicios se prestarán en España, Europa y Países Ribereños del Mediterráneo.

2. Delimitación de los Servicios.

A) Los Servicios de este contrato se limitan a unas prestaciones y no pueden dar lugar al reembolso de las mismas, ni al propio Beneficiario, si se adelantó en contratarlas por su propia cuenta, ni a ningún otro tercero.

B) Las obligaciones del Arrendador se limitan a garantizar las prestaciones contratadas en función de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, no pudiendo serle imputado cualquier retraso o prestación defectuosa debido a causa ajena a su propia actuación.

C) En ningún caso el Arrendador asumirá los daños o perjuicios que puedan ser provocados al Beneficiario, por cualquiera de las prestaciones contratadas al amparo de este Servicio.

3. Obligaciones del Beneficiario en caso de Avería. Para permitir la mayor celeridad y efectividad en la prestación del Servicio, el Beneficiario tendrá, inmediatamente de ocurrida la avería, que comunicarlo directamente al número de teléfono del Servicio de Atención al Cliente a que antes se ha hecho referencia.

4. Alcance de los Servicios.

a) Servicio telefónico (operativo los 365 días del año, las 24 horas del día) en los siguientes casos:

- Ayuda y asesoramiento mecánico telefónico en caso de avería, o accidente.
- Ayuda telefónica para efectuar reclamaciones en casos de pérdida de equipajes.
- Ayuda para la comunicación de mensajes urgentes.
- Envío de ayuda técnica en caso de avería reparable.
- Ayuda para disponer de un vehículo del grupo C, en caso de avería, accidente, robo.
- Ayuda para la localización de un alojamiento durante un periodo máximo de 10 días, en caso de avería, siniestro, enfermedad derivada de estos o robo.
- Ayuda para localizar un profesional jurídico o intérprete en el extranjero, en caso de siniestro. Abono del coste hasta 1500.-€
- Ayuda para la gestión de la obtención de salvoconductos en el extranjero durante un viaje.

b) Ayuda técnica a vehículos averiados, robados y/o siniestrados en los siguientes casos:

- Ayuda técnica necesaria para intentar una reparación de emergencia: No están incluidas piezas de recambio que pudieran ser necesarias para la reparación del vehículo.
- Traslado del vehículo a gasolinera por falta de combustible.
- Traslado del vehículo en España al taller oficial más cercano siempre que el percance haya ocurrido en España.
- Traslado del vehículo desde el extranjero al taller oficial más cercano con un máximo de 100.-km.
- Rescate para la incorporación a la vía, desde fuera de la carretera ordinaria de acceso lícito y posible, en caso de vuelco o salida de vía. El servicio se prestará hasta un importe máximo de 300.-€.
- Traslado de largo recorrido hasta el taller más cercano al domicilio habitual. El percance debe haber ocurrido a más de 25 km del domicilio y el vehículo no puede ser reparado en un plazo de 5 días hábiles.

c) Traslado de los pasajeros del vehículo averiado, robado, y/o siniestrado que necesita ser reparado siempre que el percance haya ocurrido a más de 25 km del domicilio habitual:

- Traslado en el medio de transporte que se considere más adecuado para regreso a domicilio o a destino, siempre que los gastos del traslado no superen los de regreso al domicilio habitual. Como alternativa y para estos efectos, se puede poner a disposición del Cliente un vehículo de alquiler máximo grupo C, por un periodo de 24 horas, sujeto a disponibilidad y condiciones de contratación de las compañías de alquiler.
- Traslado para recoger el vehículo robado en caso de recuperación o reparado.
- Traslado por recomendación médica a un centro hospitalario.
- Traslado en casos de necesidad de los pasajeros, en caso de enfermedad o minoría de edad de uno de ellos, al domicilio o al centro hospitalario.
- Traslado de una persona para que acompañe a pasajeros enfermos durante su convalecencia o a menores de edad en su regreso al domicilio.
- Traslado por fallecimiento en accidente. Repatriación del cadáver hasta lugar de inhumación en España del conductor fallecido en viaje. Traslado del resto de ocupantes vivos hasta el lugar de inhumación o sus domicilios en España.

d) Envíos. Los siguientes servicios se prestarán a través de los medios que se consideren más oportunos para los ocupantes del vehículo durante un desplazamiento, en caso de avería del vehículo en que viajen, robo o siniestro, producidos a más de 25 km del domicilio habitual:

- Envío de dinero en efectivo al extranjero, que haya sido previamente abonado por un representante del Cliente (con un máximo de hasta 1.600.-€.)
- Envío al domicilio habitual en España, de equipajes en caso recuperación tras una pérdida o extravío.
- Envío de medicamentos indispensables al extranjero, cuando no sea posible obtenerlos en el lugar. Deberá facilitarse la receta médica.
- Envío de piezas de recambio no existentes en el lugar del percance de hasta 50 kg de peso. No se incluye el coste de las piezas de recambio.
- Envío de duplicado de llaves, en caso de pérdida en el extranjero. No se gestionarán servicios por importe superior a 125.-€ impuestos incluidos.

e) Otros servicios:

- Custodia de vehículo. El servicio se establecerá hasta un límite de 150.-€ impuestos incluidos.

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

- Traslado de animales domésticos de hasta 75 kg que estén equipados con las medidas de seguridad para su transporte.
- Abonar el importe de la estancia en un establecimiento hotelero con una categoría máxima de 4 estrellas, en régimen de alojamiento, en caso de imposibilidad de utilización del vehículo por avería, siniestro, robo o hurto denunciado ante las autoridades. Los límites serán los siguientes:
  - Si no es posible la reparación del vehículo en el día y no se hace uso del servicio de traslado de personas del punto 3: máximo 4 noches de hotel.
  - En caso de traslado hospitalario: máximo 10 noches de hotel.
- Asistencia jurídica en el extranjero hasta un límite de 1.500.-€ impuestos incluidos.
- Gastos de obtención de salvoconductos en el extranjero, necesarios para que el conductor pueda ser repatriado a España, cuando por un accidente, hurto o robo no tuviera a disposición la documentación necesaria.

5. **Exclusiones**: Está expresamente excluido del Servicio de Asistencia en Viaje (a excepción del Servicio telefónico únicamente para el supuesto indicado más abajo):
   - Cuando la avería o inmovilización del vehículo esté causada por transportar una carga superior al máximo permitido para el vehículo de que se trate, por circular con el mismo por calzadas, terrenos o vías no aptas para la circulación de vehículos, o en puertos o aeropuertos, por haber participado en competiciones, entrenamientos, pruebas de velocidad o deportivas, o cuando sea objeto de cobertura por parte del seguro del vehículo o, en su caso, por el Consorcio de Compensación de Seguros.
   - Cualquier servicio de rescate a personas en montaña, mar, selva o desierto.
   - La intervención de cualquier Organismo Oficial de socorro o de urgencia y el coste de sus servicios.
   - Cuando el vehículo tenga una antigüedad inferior a 2 años a contar desde la fecha de matriculación, al estar el vehículo en garantía, únicamente se prestará el Servicio telefónico.

E) SERVICIO DE VEHICULO DE SUSTITUCIÓN

I. Cuando así se hubiese convenido en la Condición Particular Tercera del Anexo correspondiente al vehículo arrendado, el Arrendador pondrá a disposición del Arrendatario un Servicio de vehículo de sustitución, que subcontratará con un tercero. En ningún caso el Arrendatario tendrá derecho a extorno a cantidad alguna por no uso del servicio, ni a que se le ceda un vehículo de categoría superior a la contratada y/o por un periodo de tiempo superior al contratado.

II. Para la utilización de este servicio se deberá llamar al Servicio de Atención al Cliente cuyo número figura en la Tarjeta de Cliente. El Arrendador indicará al Arrendatario el lugar, y hora donde podrá recoger el vehículo de sustitución, poniendo también a su disposición un taxi para recogerlo. Se utilizará como principal opción vehículos de sustitución de los Concesionarios de la Marca. Este servicio únicamente se prestará en territorio nacional no siendo objeto del mismo el pago de gastos tales como los gastos de transporte para la recogida y la entrega del vehículo de sustitución.
El Arrendador enviará al Arrendatario una comunicación escrita (correo electrónico o fax) cuando la reparación del vehículo haya finalizado, dándole un plazo de 24 horas para la devolución del vehículo de sustitución. Caso de transcurrir dicho plazo sin haberse procedido a dicha devolución, serán de cuenta y cargo del Arrendatario los días correspondientes a dicho exceso.

III. Las diversas modalidades de este Servicio así como su operativa y contenido, se detallan a continuación:

Modalidad POOL y Modalidad POOL COMPENSABLE, ambas por un periodo máximo de 5 días al año o bien por un periodo máximo de 8 días al año, según lo contratado. En la modalidad Pool los días en los que no se utilice el vehículo de sustitución dentro del año natural no se acumulan para la siguiente anualidad. En la modalidad Pool compensable los días no consumidos, sí se acumulan para la siguiente anualidad.
Modalidad ILIMITADO, y Modalidad ILIMITADO PREFERENTE, ambas por el periodo de tiempo que dure la reparación del vehículo arrendado que haya sufrido una avería, un accidente o un robo y en todo caso por un periodo máximo de 40 días naturales, que deberán ser consecutivos en caso de siniestro total o robo del vehículo.
Modalidad FORFAIT, por un importe máximo anual de 636,01 € impuestos incluidos, si el vehículo está inmovilizado a causa una avería o accidente, siempre que la mano de obra facturada sea superior a 5 horas y/o más de 48 horas de paralización, excepto si el vehículo entra en taller en víspera de día no laborable. En el caso de robo del vehículo, el servicio comienza a partir de las 24 horas de la fecha de la denuncia de tal hecho delictivo ante la autoridad competente. No podrá hacerse uso de este Servicio en caso de sometimiento del vehículo a revisiones de mantenimiento programado establecidas por el Fabricante del mismo así como en caso de cambio de neumáticos, salvo que se contrate la modalidad de Ilimitado preferente.

F) TARJETA DE COMBUSTIBLE Y PEAJES

I. Contenido

El Arrendador gestionará, en nombre y por cuenta del Cliente y siguiendo sus instrucciones, en relación con el vehículo arrendado, la contratación por el Cliente de una Tarjeta de combustible de la entidad SOLRED, S.A., que podrá utilizar en los establecimientos que SOLRED S.A. tenga concertados en cada momento, para el pago de productos y/o servicios (v.g., consumo de carburante del vehículo arrendado, peajes en autopistas, etc...); todo ello en las condiciones que se determinan en el correspondiente contrato a suscribir entre el Cliente y SOLRED S.A.

II. Cargo de los importes pagados con la tarjeta.

SOLRED S.A. efectuará directamente el cargo de los citados importes, correspondientes al periodo de facturación que en cada momento SOLRED S.A. tenga establecido, contra la cuenta que el Cliente le designe en el Contrato que se celebre entre ambos.

Ello no obstante, el Cliente autoriza a VOLKSWAGEN RENTING S.A. a abonar a SOLRED S.A. el importe de cualesquiera facturas de ésta que aquél hubiese impagado, así como las comisiones y gastos por devolución que SOLRED S.A. hubiese aplicado.

III. Límites específicos a esta prestación.

1. Esta prestación será realizada por SOLRED S.A. a través de los establecimientos concertados con ésta y bajo las restantes condiciones que se recogen en el correspondiente contrato entre el Cliente y SOLRED S.A.
2. VOLKSWAGEN RENTING S.A. no se responsabiliza de ninguna consecuencia derivada del funcionamiento normal o anormal de la Tarjeta, ni de las derivadas de su posible pérdida, extravío, sustracción ilegal o utilización fraudulenta, quedando su responsabilidad ante el Cliente limitada a efectuar, en nombre y por cuenta del mismo, las gestiones recogidas en el precedente número I

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman este Contrato en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

Por VOLKSWAGEN RENTING S.A.
p.p.

El(los) Fiador(es)

El Arrendatario

Firmado por RAMON BALCELLS GIRONES vía OTP SMS enviado al teléfono +34606981538

HT00DG7DP

Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial "Volkswagen Financial Services", la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.) Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. (Sociedad Unipersonal). Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid) Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 2.138. Folio 63. Hoja nº M-37860. Inscripción 1ª C.I.F. A80/185051.